

1500459-40.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FORTUNATO DE BRITO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Vistos.

MATHEUS FORTUNATO DE BRITO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, nas circunstâncias de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500459-40.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500459-40.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FORTUNATO DE BRITO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Vistos.

MATHEUS FORTUNATO DE BRITO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, nas circunstâncias de tempo e local narradas na denúncia, nas imediações de locais especialmente protegidos, teria guardado e mantido em depósito, para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar: 2.355 pinos de cocaína, 575 porções de crack e 13 porções de maconha, drogas, conforme fazem certo os laudos de exames químico-

toxicológicos.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida.

Durante a fase policial, foram ouvidas testemunhas, com o interrogatório do réu ao final.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e interrogar o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e autoria estão demonstradas pelo auto de exibição e apreensão; pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente; pelo laudo de exame químico toxicológico e por toda a prova oral colhida em juízo.

As testemunhas policiais militares afirmam que estavam em patrulhamento pela cidade quando um anônimo os chamou e apontou a casa do réu Matheus como um local em que o réu guardava muita droga. Foram averiguar, Matheus permitiu a entrada dos policiais e lá dentro da casa encontraram grande quantidade de drogas, quais sejam, 2.355 pinos de cocaína, 575 porções de crack e 13 porções de maconha.

O réu confessou aos policiais que estava guardando drogas para um terceiro, que não quis dizer o nome. Não ofereceu resistência e foi muito educado.

Matheus, interrogado em juízo, confessa que estava guardando a droga para terceiro, não querendo declinar o nome, mediante pagamento. Afirma que o fez para poder pagar o aluguel.

Pois bem.

As provas são robustas e levam à condenação do acusado. Como se ve, o réu é confesso e a quantidade e variedade de droga apreendida deixa claro que o destino da droga apreendida era a traficância. O réu confessa que guardava a droga para terceiros mediante pagamento, sendo claro o cometimento do crime, portanto.

De rigor a condenação, nos termos da denúncia.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são prejudiciais ao réu, diante da imensa quantidade e variedade de drogas apreendidas. Majoro a pena de 1/6.

Em segunda fase, está presente a agravante da reincidência, compensada com a atenuante da confissão.

Em terceira fase, está presente a majorante do artigo 40, inciso III, uma vez que o crime foi cometido nas imediações de locais especialmente protegidos, nos termos do laudo pericial do local dos fatos acostado aos autos. Majoro a pena de 1/6.

Afasto a aplicação da minorante do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que o réu ostenta reincidência.

Resta definitiva, assim, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

O regime inicial deve ser o fechado, tendo em vista o histórico do réu com o crime e a gravidade em concreto da conduta, diante da quantidade e variedade de drogas. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu MATHEUS FORTUNATO DE BRITO como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº

11.343/06 às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no mínimo legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que o réu respondeu ao crime preso e não há razões para a revogação da prisão preventiva.

Custas na forma da lei.

PRIC

Mogi Guacu, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA